

CARTA DE ENTENDIMIENTO RED DE REFERIDOS FUNDEA

En el municipio de _____, departamento de _____, el día ____ de _____ de 2025, comparecen:

I. FUNDACIÓN PARA EL DESARROLLO EMPRESARIAL Y AGRÍCOLA –FUNDEA–, entidad no lucrativa debidamente constituida conforme las leyes de la República de Guatemala, representada en este acto por _____, quien se identifica con DPI No. _____, en su calidad de _____ (acreditar representación legal).

II. _____, en adelante “LA EMPRESA AFILIADA”, representada por _____, quien se identifica con DPI No. _____, en su calidad de _____ (acreditar representación legal).

CLÁUSULA PRIMERA – OBJETO

El presente documento tiene por finalidad establecer los términos de cooperación mediante los cuales LA EMPRESA AFILIADA referirá a FUNDEA clientes potenciales interesados en la obtención de crédito, conforme políticas internas y normativa aplicable.

CLÁUSULA SEGUNDA – RESPONSABILIDADES DE LA EMPRESA AFILIADA

1. Enviar información de clientes potenciales mediante la aplicación autorizada.
2. Completar toda la información requerida, bajo principio de veracidad.
3. Obtener consentimiento informado del cliente para compartir datos.
4. Capacitar a sus colaboradores según lineamientos de FUNDEA.
5. Abstenerse de prometer aprobaciones o condiciones crediticias.
6. Cumplir legislación de protección de datos.

CLÁUSULA TERCERA – RESPONSABILIDADES DE FUNDEA

1. Recibir y evaluar solicitudes.
2. Procesar información conforme normativa vigente.
3. Pagar comisiones en los plazos establecidos.
4. Proporcionar capacitación necesaria.

De la observación especial: Con los clientes referidos, FUNDEA, a través de su departamento específico o personas designadas, realizarán el estudio crediticio para determinar la aprobación o no de la solicitud de crédito. FUNDEA en ningún caso garantizará la aprobación del crédito que se realice en la forma y modo de esta carta de entendimiento.

CLÁUSULA CUARTA – TABLA DE COMISIONES

Cuando LA EMPRESA AFILIADA, proporcione las cantidades de clientes que se detallan a continuación, FUNDEA realizará el pago de las siguientes comisiones de conformidad con el número de desembolsos que se realicen:

1–4 desembolsos/mes: Q100 c/u

5–9 desembolsos/mes: Q150 c/u

10 desembolsos/mes o más: Q200 c/u

Condiciones para devengar comisión:

- a) Cliente nuevo.
- b) Formulario completo.
- c) Crédito aprobado y desembolsado posterior a la fecha de referencia.

CLÁUSULA QUINTA – CONFIDENCIALIDAD Y PROTECCIÓN DE DATOS

Ambas partes deberán mantener estricta confidencialidad y cumplir la normativa aplicable, notificando cualquier filtración inmediatamente.

CLÁUSULA SEXTA – SUPERVISIÓN Y COMUNICACIÓN

Coordinación a cargo del Jefe(a) de Agencia _____ de FUNDEA y el representante designado de LA EMPRESA AFILIADA.

CLÁUSULA SÉPTIMA – LIMITACIÓN DE RESPONSABILIDAD

FUNDEA es la única entidad responsable del análisis y aprobación del crédito. No se generan relaciones laborales ni obligaciones adicionales.

CLÁUSULA OCTAVA – TERMINACIÓN

FUNDEA podrá revocar la afiliación en cualquier momento mediante notificación escrita. Cualquier modificación deberá hacerse mediante intercambio de cartas.

CLÁUSULA NOVENA – VIGENCIA

Esta carta de entendimiento entra en vigencia a partir de su firma y por tiempo indefinido.

FIRMAS

Por FUNDEA:

Nombre: _____

Cargo: _____

DPI: _____

Firma: _____

Por la Empresa Afiliada:

Nombre: _____

Cargo: _____

DPI: _____

Firma: _____